

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/3661

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – התמחות ומבחני הסמכה), התשפ"ג–2023

1. החלפת מונח
בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961¹ (להלן – החוק העיקרי), בכל מקום, במקום "בחינות הלשכה" יבוא "בחינות ההסמכה".
2. תיקון סעיף 35
בסעיף 35(א) לחוק העיקרי, במקום "18" יבוא "12".
3. תיקון סעיף 38
בסעיף 38(א) לחוק העיקרי, במקום "על המועמד לחברות בלשכה להיבחן בבחינות הלשכה להסמכה" יבוא "או לפניו, על פי בחירת המועמד לחברות בלשכה, עליו להיבחן בבחינות ההסמכה".
4. תיקון סעיף 40
בסעיף 40 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ג) – בטל.

דבריו הסבר

תהליך ההסמכה של עורכי דין הוא תהליך ממושך ומאתגר, המורכב משלושה שלבים – לימודי תואר ראשון במשפטים, התמחות ומבחני הסמכה. בהצעה זו אנו מבקשים לבצע שינויים בתנאי שלב ההתמחות ובתנאי שלב מבחני ההסמכה.

במשך שנים ארוכות, משנת 1994 ועד לתיקון מס' 39 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961 (להלן – החוק) משנת 2017, עמדה תקופת ההתמחות על 12 חודשים. רבים מעורכי הדין הבכירים בישראל התמחו בשנים אלו, במשך שנה אחת בלבד. ההתמחות דורשת עבודה סיוזיפית ולאורכה משתכר המתמחה בשכר זעום. לפיכך מוצע להשיב את המצב המשפטי שהיה לפני תיקון מס' 39.

לאורך השנים עלו טענות של מתמחים על תהליך ההכשרה של עורכי דין, בתוכה על שלב ההתמחות ושלב בחינות ההסמכה. לשם בדיקת הטענות והסוגיות שהן העלו, הוקמה ב-2018 ועדה לבחינת מתכונת ההסמכה בעריכת דין בראשות השופט דוד חשין. אחת ממסקנות הוועדה הייתה שראוי להקדים את שלב מבחני ההסמכה של לשכת עורכי הדין (להלן – הלשכה), כך שיבואו לפני שלב ההתמחות (דוח הוועדה לבחינת מתכונת ההסמכה בעריכת דין, ינואר 2023). כלומר לקיים את מבחני הלשכה מייד לאחר סיום לימודי המשפטים, בדומה לנוהל של מבחני ההסמכה לראיית חשבון.

מאחורי מסקנה זו היגיון רב. ראשית, הסמיכות בין מבחני ההסמכה לסיום לימודי המשפטים, מגבירה את סיכויי המעבר בבחינה, משום שהחומר העיוני טרי במוחם של הסטודנטים הניגשים אליה. כיום, רבים ניגשים לבחינות הלשכה זמן רב לאחר שסיימו את תקופת לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה,

¹ ס"ח השתכ"א, עמ' 178.

ונדרשים להשקיע מאמצים רבים על מנת ללמוד מחדש את החומר העיוני, שאל רובו לא נחשפו בתקופת ההתמחות.

שנית, מתמחים רבים משקיעים שנה וחצי מחייהם לטובת ההתמחות, בלי לדעת אם יעברו בסופה את מבחני ההסמכה. רבים מהם מסיימים את תקופת ההתמחות, ולא עוברים את מבחני ההסמכה במועד הראשון. כך, הם נותרים מובטלים במשך תקופה ארוכה, עד למעבר של מבחן ההסמכה, שכן הם אינם מוסמכים לעסוק בעריכת דין.

לפיכך מוצע לאמץ את מסקנת הוועדה ולאפשר אפשרות בחירה למועמד להקדים את שלב המבחנים לפני שלב ההתמחות.

זאת ועוד, מבחני ההסמכה לעריכת דין שהיו נתונים עד כה לשליטתה של לשכת עורכי הדין, הפכו בשנים האחרונות לכלי למניעת תחרות במקצוע עריכת הדין והם מכבידים בצורה בלתי סבירה על המבקשים לעסוק במקצוע.

פסיקות בג"ץ שניתנו בשנים האחרונות, פסלו פעם אחר פעם שאלות ממבחני ההסמכה אשר נוסחו על ידי חברי ועדת הבוחנת שהרכבה נקבע על ידי בכירי לשכת עורכי הדין.

לפיכך מוצע שמינוי הוועדה הבוחנת עליה מוטל תפקיד עריכת הבחינות, לא יהיה כפוף לחובת היועצות עם נציגי לשכת עורכי הדין, ובכך לנתק בין עריכת הבחינות ללשכה. בנוסף, מוצע להחליף את המונח "בחינות הלשכה" ל"בחינות ההסמכה" כדי לבטא את הניתוק בין עריכת הבחינות לבין לשכת עורכי הדין ולהעבירן לניהולה הבלעדי של ועדת הבחינות המתמנה על ידי שר המשפטים.

בסעיף 1 מוצע להחליף את המונח "בחינות הלשכה" במונח "בחינות ההסמכה".

בסעיף 2 מוצע לקצר את משך תקופת ההתמחות מ-18 חודשים ל-12 חודשים.

בסעיף 3 מוצע להותיר למועמד זכות בחירה להקדים את שלב בחינות ההסמכה לפני תקופת ההתמחות.

בסעיף 4 מוצע לבטל את חובת ההיועצות בנציגי הלשכה בתהליך מינוי הוועדה הבוחנת המחברת את הבחינות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)